

1501531-74.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão

Magistrado: Gustavo de Azevedo Marchi

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... que a condenação dos réus pelos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada é medida de rigor.

Com efeito, extrai-se do conjunto probatório elementos suficientes de autoria e de materialidade dos delitos de roubo majorado e extorsão qualificada, não restando dúvidas acerca de suas ocorrências, mormente diante das declarações, especialmente das vítimas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501531-74.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501531-74.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2211778/2021 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 19449487 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES,

1370/21/404 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 1371/21/404 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2211778

- DEL.POL.EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN MATEUS ASSUNCAO DA SILVA e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Azevedo Marchi

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ofereceu denúncia em face dos réus JONATHAN MATEUS ASSUNÇÃO DA SILVA e DAVID FERRAREZE BARBARA DE OLIVEIRA, como incurso por cinco vezes no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

Narrou na exordial acusatória que, em 05 de agosto de 2021, por volta das 22h40, na rua Procópio Ferreira, 354 Pq. Pinheiros, Taboão da Serra/SP, os acusados, e outros três indivíduos não identificados, subtraíram, para proveito de todos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo de numeração suprimida, e com

restrição da liberdade, mantendo as vítimas Andreia Ribeiro de Oliveira, Marinete Aparecida Pontes Menezes, Maria da Guia Pontes, Maria Elza dos Santos e Matildes Ribeiro Oliveira (esta com mais de 60 anos) em seu poder, o cartão bancário de Andreia Ribeiro de Oliveira (fls. 105/106).

A denúncia foi recebida aos 23 de agosto de 2021 (fls. 109/111).

O réu Jonathan foi devidamente citado (fls. 126/132), constituiu defensora, que apresentou resposta à acusação (fls. 124/125). David, por sua vez, foi regularmente citado (fls. 133/139), tendo sido nomeada defensora, que apresentou resposta à acusação (fls. 144/145).

Durante a instrução processual, foram ouvidas cinco vítimas e duas testemunhas. Em seguida, o Ministério Público aditou a denúncia, nos termos do art. 384 do Código de Processo Penal, a fim de descrever os objetos subtraídos de cada uma das vítimas e acrescentar a imputação aos réus da prática do crime de extorsão contra vítima Andréia; denunciou JONATHAN MATEUS ASSUNÇÃO DA SILVA e DAVID FERRAREZE BARBARA DE OLIVEIRA como incurso, por cinco vezes, nas penas do artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, na forma do art. 70, em concurso material (artigo 69 do Código Penal) com o crime do artigo 158, §§1º e 3º, todos do Código Penal. As defesas se manifestaram na forma do art. 384, §2º, do Código de Processo Penal. O aditamento foi recebido pelo juízo em audiência que, não tendo sido requeridas outras provas, determinou a continuação da audiência com o interrogatório dos acusados.

Na sequência, os acusados foram interrogados.

Pelo juízo foi solicitada a diligência para que o perito fosse oficiado a esclarecer o laudo de fls. 156/159, respondendo os seguintes quesitos: 1 - Detalhar no que consiste a desarticulação total do sistema de disparo noticiada em resposta ao quesito nº 05 do laudo; 2 - Esclarecer se a desarticulação constatada poderia ser manualmente consertada pelo usuário do armamento sem maiores dificuldades, a fim de possibilitar a realização de disparos ou se o conserto dependeria do emprego de ferramentas, instrumentos e/ou colocação/troca de peças específicas? 3 - Esclarecer se a desarticulação constatada poderia ter decorrido da queda do armamento no chão?

No laudo de fls. 256/259 constam as repostas aos quesitos apresentados: 1- desarticulação total do sistema de disparo significa o não funcionamento do sistema de disparo; 2- para o conserto do sistema de disparo faz-se necessário, além do conhecimento do armamento, o uso de ferramentas específicas e/ou substituição de peças, ou seja, a incapacidade de realizar disparo revela a inoperância do sistema; 3- tal desarticulação não se dá por queda simples.

Superada a fase de diligências, sobrevieram alegações finais.

O Ministério Público postulou a procedência da pretensão acusatória, nos termos da exordial, por entender estarem devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, fez considerações sobre a dosimetria da pena.

Já as defesas, em síntese, pugnaram por tese benéfica aos respectivos réus.

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada nos autos, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante de fls. 01/02; boletins de ocorrência de fls. 03/16; auto de exibição e apreensão de fls. 21/22; auto de entrega de fls. 26/27; auto de reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas Andreia e Marinete de fls. 31; laudo de arma de fls. 156/159; laudo de fls. 256/259; bem como pelo depoimento colhido durante a fase inquisitiva e a instrução judicial.

Quanto à autoria, também ficou caracterizada e recai sobre as pessoas dos réus. Senão vejamos.

Questionada em sede policial, a vítima Andreia Ribeiro de Oliveira declarou que "tinham acabado de sair da igreja, no local dos fatos e, ao entrarem no veículo para irem para suas residências, foram abordadas por 5 indivíduos, que anunciaram o assalto. Dois deles entraram no veículo e, mantendo-as em seu poder, deixaram o local e trafegaram por alguns minutos, quando então estacionaram e ficaram aguardando o retorno dos comparsas que se dirigiram até uma agência bancária na posse de seu cartão, com o qual pretendiam realizar saques; que em seguida guardas civis chegaram e efetuaram a prisão dos indivíduos; que até o momento não tem

conhecimento de que os indivíduos tenham conseguido realizar algum saque; que nesta Delegacia de Polícia, em local apropriado, na companhia de Marinete, reconheceu com absoluta certeza JONATHAN MATEUS ASSUNÇÃO DA SILVA e DAVID FERRAREZE BARBARA DE OLIVEIRA como autores do roubo." (fls. 17).

Em juízo, prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Acrescentou que foram abordadas inicialmente por dois indivíduos que anunciaram o assalto e ingressaram no veículo, tendo um ficado sentado no colo de uma das vítimas no banco de trás e outro sentado no colo da vítima que estava no banco do passageiro. Rodaram por alguns minutos com o veículo até que em dado momento um dos assaltantes assumiu a condução do veículo. Esses dois indivíduos conduziram o veículo até um local onde estavam outros três indivíduos. Os assaltantes pegaram o cartão bancário da declarante e exigiram a entrega da senha. Além disso, os assaltantes subtraíram os as alianças e os aparelhos celulares de todas as vítimas. O único celular que não foi subtraído foi o da declarante. Exigiram que a declarante desligasse o aparelho celular. Viu apenas uma arma de fogo com os assaltantes. Depois disso, os dois indivíduos que estavam no carro permaneceram com as vítimas no local, que era uma rua sem saída, e os outros três indivíduos foram tentar fazer saques com o cartão bancário da vítima. Os dois assaltantes colocaram a genitora da declarante, Matildes, e a Maria Elza no porta malas do carro. Depois de algum tempo a polícia chegou e efetuou a abordagem dos assaltantes. Estimou que ficou na rua sem saída por volta de trinta a quarenta minutos. Estimou que toda ação criminosa durou aproximadamente duas horas. Posteriormente verificou pelo aparelho celular que foram feitas quatro tentativas de saque com seu cartão bancário. Depois de dois dias após o crime sua mãe passou muito mal e também começou a defecar sangue, teve que ser internada por alguns dias. O médico não constatou nenhum problema de saúde da sua genitora, motivo pelo qual acredita que se tratou de problema de ordem emocional em razão do crime.

A vítima Marinete Aparecida Pontes Menezes declarou que "tinham acabado de sair da igreja, no local dos fatos e, ao entrarem no veículo para irem para suas residências, foram abordadas por 5 indivíduos, que anunciaram o assalto. Dois deles entraram no veículo e, mantendo-as em seu poder, deixaram o local e tráfegaram por alguns minutos, quando então estacionaram e ficaram aguardando o retorno dos comparsas que se dirigiram até uma agência bancária na posse do cartão de Andreia, com o qual pretendiam realizar saques; que em seguida guardas civis chegaram e efetuaram a prisão dos indivíduos; que até o momento não tem conhecimento de que os indivíduos tenham conseguido realizar algum saque; que nesta Delegacia de Polícia, em local apropriado, na companhia de Andreia, reconheceu com absoluta certeza JONATHAN MATEUS ASSUNÇÃO DA SILVA e DAVID FERRAREZE BARBARA DE OLIVEIRA como autores do roubo." (fls. 18).

Em juízo, prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Acrescentou que foram abordadas inicialmente por dois assaltantes que anunciaram o assalto. Depois disso saíram desse local com o carro em poder dos dois assaltantes. Eles estavam com uma arma de fogo. Dirigiram-se para um outro local onde pararam o veículo e viu que tinham outros assaltantes aguardando. Não conseguiu ver quantas pessoas estavam aguardando. Os assaltantes subtraíram o cartão bancário da Andreia e exigiram a respectiva senha. Os assaltantes tomaram o aparelho celular da declarante. Eles pegaram alianças, aparelhos celulares e dinheiro das outras vítimas também. Estima que ficou em poder dos assaltantes por mais de duas horas. A Matilde e a Maria Elza foram colocadas no porta malas. A declarante afirmou ter 58 anos.

A vítima Maria da Guia Pontes disse em sede policial que "tinham acabado de sair da igreja, no local dos fatos e, ao entrarem no veículo para irem para suas residências, foram abordadas por 5 indivíduos, que anunciaram o assalto. Dois deles entraram no veículo e, mantendo-as em seu poder, deixaram o local e tráfegaram por alguns minutos, quando então estacionaram e ficaram aguardando o retorno dos comparsas que se dirigiram até uma agência bancária na posse do cartão de Andreia, com o qual pretendiam realizar saques; que em seguida guardas civis chegaram e efetuaram a prisão dos indivíduos; que até o momento não tem conhecimento de que os

indivíduos tenham conseguido realizar algum saque; que nesta Delegacia de Polícia, em local apropriado, Andreia e Marinete reconheceram com absoluta certeza JONATHAN MATEUS ASSUNÇÃO DA SILVA e DAVID FERRAREZE BARBARA DE OLIVEIRA como autores do roubo." (fls. 25).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Acrescentou que foram abordadas por dois indivíduos que anunciaram o assalto. Os dois assaltantes entraram no carro, sendo que um deles sentou no colo da declarante. Em dado momento um deles assumiu a direção do veículo e saiu em alta velocidade. O rapaz que estava no banco de trás "fazia um filme de terror", mandava calar a boca e colocava a arma na nuca da declarante. A Andreia pedia por favor porque sua genitora era idosa. Ficaram sob o poder dos assaltantes por volta das 22h até as 00h. Depois de algum tempo os assaltantes se dirigiram para um local onde estavam outros três assaltantes e estacionaram o carro. Exigiram que a Matilde e a Maria Elza fossem para o porta malas. Eles exigiram o cartão bancário e a senha da Andreia que era a única que tinha cartão. A Andreia entregou o cartão e forneceu a senha. Viu apenas uma arma de fogo. Os assaltantes nada subtraíram da declarante. Eles subtraíram as alianças das outras vítimas e o cartão bancário da Andreia. Eles pegaram também os óculos que pertenciam ao ex-marido da Andreia. A Andreia recebeu mensagens do banco no celular, dizendo que tinham sido feitos saques na conta dela. A declarante tinha na época 59 anos de idade. Depois do crime ficou traumatizada e ainda passa por tratamento psiquiátrico. Toma remédios para ansiedade, tem medo até da sombra. A vítima Matildes Ribeiro Oliveira declarou que "tinham acabado de sair da igreja, no local dos fatos e, ao entrarem no veículo para irem para suas residências, foram abordadas por 5 indivíduos, que anunciaram o assalto. Dois deles entraram no veículo e, mantendo-as em seu poder, deixaram o local e tráfegaram por alguns minutos, quando então estacionaram e ficaram aguardando o retorno dos comparsas que se dirigiram até uma agência bancária na posse do cartão de Andreia, com o qual pretendiam realizar saques; que em seguida guardas civis chegaram e efetuaram a prisão dos indivíduos; que até o momento não tem conhecimento de que os indivíduos tenham conseguido realizar algum saque; que nesta Delegacia de Polícia, em local apropriado, Andreia e Marinete reconheceram com absoluta certeza JONATHAN MATEUS ASSUNÇÃO DA SILVA e DAVID FERRAREZE BARBARA DE OLIVEIRA como autores do roubo." (fls. 35).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Acrescentou que ficou traumatizada com o crime. Quer tirar "esse negócio da sua cabeça". Nunca quis lembrar do crime porque ficou doente e foi para o hospital, até hoje não sarou direito. Ficou internada por uma semana por conta do trauma. Hoje tem medo de sair de casa e passou por tratamento psicológico. Confirmou que foi abordada por dois indivíduos que anunciaram o assalto e ingressaram no veículo. Em dado momento um deles assumiu a direção do veículo e se dirigiram para um local onde estavam outros três assaltantes e estacionaram o carro. Viu apenas uma arma de fogo. Subtraíram da declarante R\$ 17,00 (dezessete reais), aliança e o aparelho celular. Pegaram as alianças e os celulares das outras vítimas. Da Andreia pegaram o cartão bancário e exigiram que ela entregasse a senha. Ela forneceu a senha. A declarante e a Elza foram colocadas no porta malas pelos assaltantes. Toda ação durou um bom tempo, quando a polícia chegou foi um alívio.

Ouvida apenas em juízo, Maria Elza dos Santos Carneiro disse que estava junto das outras vítimas, saindo da Igreja e, quando estavam entrando no carro, foram abordadas por dois assaltantes, que anunciaram o assalto e ingressaram no veículo. Saíram daquele local em poder dos dois assaltantes. Eles estavam com uma arma de fogo. Andaram com as vítimas por volta de cinquenta minutos e pararam numa rua sem saída, onde tinham outros três assaltantes no local. Foi colocada junto com a Matildes no porta malas do carro, onde ficaram por volta de 15 minutos. Eles tomaram o cartão da Andreia e exigiram a entrega da senha. Eles ameaçaram muito a Andreia, que forneceu a senha aos assaltantes. Eles subtraíram o aparelho celular e a aliança da declarante. Depois do crime ficou muito traumatizada, tem medo de tudo. Não pode nem ver o carro da vítima. Agendou consulta com psiquiatra porque não tem

conseguido dormir bem.

Extrajudicialmente, a testemunha e guarda municipal Guilherme Coelho Gimenes declarou que “que foram acionados pelo CECOM para atendimento de uma ocorrência na qual indivíduos estariam mantendo senhoras dentro de um veículo Toyota, de cor branca. Diligenciaram ao local, Rua Angola 178, avistaram um veículo Toyota Rav4, de cor branca, e realizaram a abordagem. No interior do veículo estavam os indivíduos identificados como JONATHAN MATEUS ASSUNÇÃO DA SILVA e DAVID FERRAREZE BARBARA DE OLIVEIRA, além das vítimas ANDREIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, MARINETE APARECIDA PONTES MENEZES, MARIA DA GUIA PONTES, MATILDES RIBEIRO OLIVEIRA e MARIA ELZA DOS SANTOS. Em procedimento de busca pessoal encontraram em poder de JONATHAN um revólver calibre 38, com duas munições e numeração suprimida. Diante dos fatos conduziram os indivíduos, bem como solicitaram o comparecimento das vítimas, até esta Delegacia de Polícia.” (fls. 23).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Acrescentou que duas vítimas estavam no porta malas do veículo. Informou que a arma de fogo no momento da abordagem estava em condições, mas durante a abordagem a arma caiu no chão e não soube dizer em que estado ficou.

Em solo policial, a testemunha e guarda municipal Lucas Vinicius Gomes Ferreira declarou que “que foram acionados pelo CECOM para atendimento de uma ocorrência na qual indivíduos estariam mantendo senhoras dentro de um veículo Toyota, de cor branca. Diligenciaram ao local, Rua Angola 178, avistaram um veículo Toyota Rav4, de cor branca, e realizaram a abordagem. No interior do veículo estavam os indivíduos identificados como JONATHAN MATEUS ASSUNÇÃO DA SILVA e DAVID FERRAREZE BARBARA DE OLIVEIRA, além das vítimas ANDREIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, MARINETE APARECIDA PONTES MENEZES, MARIA DA GUIA PONTES, MATILDES RIBEIRO OLIVEIRA e MARIA ELZA DOS SANTOS. Em procedimento de busca pessoal encontraram em poder de JONATHAN um revólver calibre 38, com duas munições e numeração suprimida. Diante dos fatos conduziram os indivíduos, bem como solicitaram o comparecimento das vítimas, até esta Delegacia de Polícia.” (fls. 24).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Acrescentou que a arma de fogo não estava desarticulada, estava em pronto emprego.

Interrogado em sede policial, o acusado Jonathan disse “que praticou o roubo na companhia de David e outros indivíduos; que pretendiam obter valores através de saques bancários que seriam realizados pelos comparsas e depois liberariam as vítimas.” (fls. 19).

Em juízo, o acusado admitiu a prática dos crimes de roubo e de extorsão tal como descritos na denúncia. Estavam com arma de fogo mas não funcionava porque não tinha pino percussor. A arma de fogo era do declarante. Disse, no entanto, que são dois os outros assaltantes que não foram identificados. Eram amigos do David. Tomaram o cartão de uma das vítimas e exigiram que ela entregasse as senhas. Pegaram os telefones celulares, alianças e dinheiro das vítimas. Toda ação criminoso durou aproximadamente 30 ou 40 minutos. Já foi condenado por roubo.

Na fase inquisitiva, o acusado David declarou “que praticou o roubo na companhia de Jonathan e outros indivíduos; que pretendiam obter valores através de saques bancários que seriam realizados pelos comparsas e depois liberariam as vítimas.” (fls. 20).

Em juízo, o acusado se reservou o direito ao silêncio.

Como se denota, à luz do arcabouço probatório constante dos autos, verifico que a condenação dos réus pelos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada é medida de rigor.

Com efeito, extrai-se do conjunto probatório elementos suficientes de autoria e de materialidade dos delitos de roubo majorado e extorsão qualificada, não restando dúvidas acerca de suas ocorrências, mormente diante das declarações, especialmente das vítimas, que narraram com detalhes como se deu a empreitada criminoso.

Além disso, não há indícios de circunstâncias que pudessem, por alguma razão concreta, colocar em dúvida a credibilidade dos seus depoimentos.

Ressalta-se, ainda, que as vítimas fizeram o reconhecimento pessoal dos acusados em

fase inquisitiva.

A propósito, insta ressaltar que a palavra das vítimas e o reconhecimento pessoal dos autores dos crimes, principalmente em se tratando de crimes patrimoniais como o roubo e extorsão, quando é comum que somente a vítima esteja presente, trata-se de prova idônea para a condenação dos acusados, ainda mais quando corroborado pelas demais provas dos autos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(...)

2. Ademais, "Inexiste inversão do ônus da prova quando a acusação produz arcabouço probatório suficiente à formação da certeza necessária ao juízo condenatório" (AgRg nos EDcl no Resp 1292124/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 20/9/2017).

3. Ressalta-se, ainda, que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).(…)

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1681146; quinta turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; j. 06/10/2020) (grifou-se)

Urge mencionar que os depoimentos prestados por agentes públicos gozam de credibilidade, uma vez que prestam testemunho de forma compromissada e sob as penas da lei. Não havendo razões outras que indiquem a falta de compromisso com a verdade, a simples função por eles exercida não é de molde a ensejar o descrédito das declarações prestadas.

Nesse sentido:

"(...)Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.(...)" (HC 204.733/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 25/08/2011)

"(...) 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.(...)" (STJ Min. Laurita Vaz 5ª Turma HC nº 115516/SP 03/02/2009)

No caso em testilha, nada justifica o desmerecimento da versão apresentada pelos agentes públicos, harmônica com os demais elementos probatórios colacionados. Como se não bastasse, ambos os réus confessaram a prática do crime na fase inquisitiva, o que foi confirmado pelo acusado Jonathan em juízo, tornando indubitosa a autoria.

Destarte, as causas de aumento de pena previstas no artigo 157, §2º, inc. II e V, do Código Penal, vêm, igualmente, comprovadas pelas provas orais colhidas, no sentido de que a ação se deu por concurso de pessoas e com restrição da liberdade das vítimas.

Por outro lado, incabível o aumento de pena a que se refere o artigo 157, §2º-A, inciso I, visto que o laudo de folhas 256/259 esclareceu que a arma utilizada nos roubos em questão era absolutamente ineficaz na realização de disparos.

Além disso, tenho que estão configurados apenas quatro roubos, visto que a vítima Maria da Guia Pontes afirmou que nada lhe fora tomado.

Com relação à extorsão majorada praticada somente em relação à vítima Andreia, os depoimentos das outras vítimas foram uníssonos e harmônicos no sentido de que os acusados tomaram-lhe o cartão bancário e exigiram-lhe a entrega da senha, sob grave ameaça e, com a ajuda de outros comparsas tentaram realizar saques, porém não obtiveram sucesso por circunstâncias alheias às suas vontades.

Tenho que é cabível a forma qualificada da extorsão (§3º do artigo 158, do Código Penal), considerando que a extorsão foi efetivada mediante restrição da liberdade da vítima Andreia. Da mesma forma é cabível o aumento de pena a que se refere o §1º

do artigo 158, do Código Penal, tendo em vista que a empreitada criminosa se deu em concurso de pessoas.

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade dos delitos, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente os agentes de pena, mostra-se de rigor a procedência parcial da pretensão acusatória em relação aos crimes descritos na exordial acusatória.

Passo à dosimetria da pena dos réus, de forma individualizada, o que faço nos termos do artigo 68 do Código Penal.

JONATHAN MATEUS ASSUNÇÃO DA SILVA

CONSIDERANDO O MAIS GRAVE DOS ROUBOS SOBRE O QUAL INCIDIRÁ A FRAÇÃO DE AUMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – CONTRA A VÍTIMA MATILDES

Quanto ao crime de roubo majorado, na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (nada a considerar); antecedentes (nada a considerar, o réu é reincidente, conforme será melhor destacado na fase seguinte, não tem maus antecedentes – fls. 218/219); conduta social (nada a considerar); personalidade (normal à espécie); motivos do crime (inerentes ao tipo penal); circunstâncias do crime (tendo em vista que o crime foi praticado contra cinco senhoras que saíam de um culto religioso, atento à vulnerabilidade das vítimas, o fato do acusado ter colocado duas destas senhoras no porta malas do automóvel, inclusive a mais idosa, a extrema violência física e psicológica exercida por cerca de duas horas, bem como pelo fato do crime ter sido praticado com arma de fogo sem aptidão para realizar disparos mas que gera maior intimidação e temor nas vítimas, aumento a pena em 1/3 para cada circunstância); consequências do crime (pelas consequências físicas e psicológicas que o crime gerou nas vítimas, conforme informado em seus depoimentos em juízo, valoro essa circunstância negativamente em 1/6); comportamento da vítima (nada a considerar). Assim, fixo a pena base na metade acima do mínimo legal, isto é, 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, incide a circunstância agravante da reincidência, conforme processo nº 0002581-18.2018.8.26.0176, registrado à fl. 218, devendo a pena do acusado ser aumentada em 1/6.

De rigor a aplicação da circunstância agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea h, do Código Penal, tendo em vista que o réu praticou o crime contra vítima maior de sessenta anos, fato que era facilmente perceptível pelas características físicas da vítima Matildes, constatadas em audiência.

Por outro lado, presente a circunstância atenuante da confissão, a qual fica valorada em 1/6.

Somando as circunstâncias agravantes e atenuantes de pena (+1/6+1/6-1/6), tenho que a pena deve ser majorada em 1/6, atingindo o patamar de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Não existem causas de diminuição de pena.

No entanto, estão presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, inc. II e V, do Código Penal, já que o crime foi praticado com restrição de liberdade e em concurso de duas pessoas, devendo a pena ser majorada em (3/8), considerando o longo tempo que as vítimas ficaram em poder dos assaltantes e que a ação foi praticada pelos réu e outros comparsas não identificados, somando 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

No que tange à causa de aumento atinente à arma de fogo, do artigo 157, §2ºA, inc. I, do Código Penal, verifico que, após a arma de fogo ser periciada, constatou-se que ela não se encontrava apta para realização de disparos, de modo que, inviável o seu reconhecimento na terceira fase da dosimetria da pena.

Relativamente aos roubos, trata-se de concurso formal próprio de crimes, porquanto o réu praticou quatro crimes de roubo, refiro-me ao celular e aliança de quatro vítimas e o dinheiro em espécie de uma delas, mediante uma única conduta, fracionada em diversos atos, e, majoro a pena mais grave em 1/4, em razão da quantidade de delitos aqui cometidos, conforme dispõe o artigo 70, 1ª parte, do Código Penal, passando a fixá-la em 12 (doze) anos e 11 (onze) dias de reclusão e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa.

Quanto ao crime de extorsão qualificada contra a vítima Andréia, na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (nada a considerar); antecedentes (nada a considerar, o réu é reincidente, conforme será melhor destacado na fase seguinte, não tem maus antecedentes - fls. 218/219); conduta social (nada a considerar); personalidade (normal à espécie); motivos do crime (inerentes ao tipo penal); circunstâncias do crime (normal à espécie); consequências do crime (nada a considerar); comportamento da vítima (nada a considerar).

Assim, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, incidindo a circunstância agravante da reincidência, conforme processo nº 0002581-18.2018.8.26.0176, registrado à fl. 218, e a atenuante da confissão, de rigor a compensação entre elas, nos termos definidos no julgamento do REsp nº 1.341.370/MT pela sistemática dos recursos repetitivos de caráter vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça em 10/04/2013, Dje 17/04/2013. Não existem causas de diminuição de pena.

No entanto, está presente a causa de aumento de pena prevista no art. 158, §1º, do Código Penal, já que o crime foi praticado em concurso de pessoas, devendo a pena ser majorada em 1/3, somando 08 (oito) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Quanto aos delitos de roubo e extorsão praticados pelo réu, como os dois crimes se deram mediante uma única ação, está configurado o concurso formal de crimes. E na sua espécie imperfeita, posto que o agente praticou os crimes com desígnios autônomos, ou seja, trata-se de um dolo para cada crime, motivo pelo qual as penas deverão ser aplicadas cumulativamente, nos termos do artigo 70, 2ª parte, do Código Penal, totalizando definitivamente para o réu em 20 (vinte) anos e 11 (onze) dias de reclusão e pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", c.c. art. 59, ambos do Código Penal, considerando a reincidência e o montante de pena aplicado que supera os oito anos de reclusão.

Tratando-se de crime praticado mediante grave ameaça à pessoa, bem como o montante da pena aplicado, inviável à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (art. 44 e 77, CP).

DAVID FERRAREZE BARBARA DE OLIVEIRA

CONSIDERANDO O MAIS GRAVE DOS ROUBOS SOBRE O QUAL INCIDIRÁ A FRAÇÃO DE AUMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES - CONTRA A VÍTIMA MATILDES

Quanto ao crime de roubo majorado, na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (nada a considerar); antecedentes (nada a considerar, o réu é reincidente, conforme será melhor destacado na fase seguinte, não tem maus antecedentes - fls. 218/219); conduta social (nada a considerar); personalidade (normal à espécie); motivos do crime (inerentes ao tipo penal); circunstâncias do crime (tendo em vista que o crime foi praticado contra cinco senhoras que saíam de um culto religioso, atento à vulnerabilidade das vítimas, o fato do acusado ter colocado duas destas senhoras no porta malas do automóvel, inclusive a mais idosa, a extrema violência física e psicológica exercida por cerca de duas horas, bem como pelo fato do crime ter sido praticado com arma de fogo sem aptidão para realizar disparos mas que gera maior intimidação e temor nas vítimas, aumento a pena em 1/3 para cada circunstância); consequências do crime (pelas consequências físicas e psicológicas que o crime gerou nas vítimas, conforme informado em seus depoimentos em juízo, valoro essa circunstância negativamente em 1/6); comportamento da vítima (nada a considerar). Assim, fixo a pena base na metade acima do mínimo legal, isto é, 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, de rigor a aplicação da circunstância agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea h, do Código Penal, tendo em vista que o réu praticou o crime contra vítima maior de sessenta anos, fato que era facilmente perceptível pelas características físicas da vítima Matildes,

constatadas em audiência.

No caso, ressalvado posicionamento pessoal e em obediência ao teor da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça, verifico que incide a circunstância atenuante da confissão manifestada apenas na fase inquisitiva pois utilizada como fundamento para condenação, a qual fica valorada em 1/6.

Somando as circunstâncias agravantes e atenuantes de pena (+1/6-1/6), tenho que a pena deve permanecer no patamar fixado anteriormente.

Não existem causas de diminuição de pena.

No entanto, estão presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, inc. II e V, do Código Penal, já que o crime foi praticado com restrição de liberdade e em concurso de duas pessoas, devendo a pena ser majorada em (3/8), considerando o longo tempo que as vítimas ficaram em poder dos assaltantes e que a ação foi praticada pelos réu e outros comparsas não identificados, somando 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

No que tange à causa de aumento atinente à arma de fogo, do artigo 157, §2ºA, inc. I, do Código Penal, verifico que, após a arma de fogo ser periciada, constatou-se que ela não se encontrava apta para realização de disparos, de modo que, inviável o seu reconhecimento na terceira fase da dosimetria da pena.

Relativamente aos roubos, trata-se de concurso formal próprio de crimes, porquanto o réu praticou quatro crimes de roubo, refiro-me ao celular e aliança de quatro vítimas e o dinheiro em espécie de uma delas, mediante uma única conduta, fracionada em diversos atos, e, majoro a pena mais grave em 1/4, em razão da quantidade de delitos aqui cometidos, conforme dispõe o artigo 70, 1ª parte, do Código Penal, passando a fixá-la em 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Quanto ao crime de extorsão qualificada contra a vítima Andréia, na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (nada a considerar); antecedentes (nada a considerar, o réu é reincidente, conforme será melhor destacado na fase seguinte, não tem maus antecedentes - fls. 218/219); conduta social (nada a considerar); personalidade (normal à espécie); motivos do crime (inerentes ao tipo penal); circunstâncias do crime (normal à espécie); consequências do crime (nada a considerar); comportamento da vítima (nada a considerar).

Assim, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não incidem circunstâncias agravantes. Presente a circunstância atenuante da confissão, deixo de reduzir a pena que já está no mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, não ocorrem causas de diminuição de pena.

No entanto, está presente a causa de aumento de pena prevista no art. 158, §1º, do Código Penal, já que o crime foi praticado em concurso de pessoas, devendo a pena ser majorada em 1/3, somando 08 (oito) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Quanto aos delitos de roubo e extorsão praticados pelo réu, como os dois crimes se deram mediante uma única ação, está configurado o concurso formal de crimes. E na sua espécie imperfeita, posto que o agente praticou os crimes com desígnios autônomos, ou seja, trata-se de um dolo para cada crime, motivo pelo qual as penas deverão ser aplicadas cumulativamente, nos termos do artigo 70, 2ª parte, do Código Penal, totalizando definitivamente para o réu em 18 (dezoito) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa. Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", c.c. art. 59, ambos do Código Penal, considerando a reincidência e o montante de pena aplicado que supera os oito anos de reclusão.

Tratando-se de crime praticado mediante grave ameaça à pessoa, bem como o montante da pena aplicado, inviável à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (art. 44 e 77, CP).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da ação penal e assim o faço

para:

ABSOLVER os réus JONATHAN MATEUS ASSUNÇÃO DA SILVA e DAVID FERRAREZE BARBARA DE OLIVEIRA dos crimes capitulados no artigo 157, §2º, incisos II e V, por duas vezes, imputados na denúncia, contra a vítima Maria da Guia Pontes, nos termos do artigo 386, inc. II, do Código de Processo Penal;

CONDENAR o réu JONATHAN MATEUS ASSUNÇÃO DA SILVA ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 20 (vinte) anos e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa, fixados estes em 1/30 do salário-mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso por quatro vezes, nas penas do artigo 157, §2º, incisos II e V, na forma do art. 70, em concurso formal impróprio (artigo 70, segunda parte, do Código Penal) com o crime do artigo 158, §§1º e 3º, todos do Código Penal; e

CONDENAR o réu DAVID FERRAREZE BARBARA DE OLIVEIRA ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 18 (dezoito) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa, fixados estes em 1/30 do salário-mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso por quatro vezes, nas penas do artigo 157, §2º, incisos II e V, na forma do art. 70 (concurso formal próprio); em concurso formal impróprio (artigo 70, segunda parte, do Código Penal) com o crime do artigo 158, §§1º e 3º, todos do Código Penal.

Estando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à prisão preventiva dos acusados, agora reforçados pela certeza acerca da materialidade e autoria, conforme fundamentado acima, INDEFIRO o direito dos réus de recorrerem em liberdade.

Expeçam-se guias de execução provisória.

Transitado em julgado: a) expeçam-se guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios em favor das patronas nomeadas nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB/SP.

Custas ex legis.

P.I.C.

Taboão da Serra, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA